

TÉRMINOS DE REFERENCIA COMPRA ÁGIL

I. REQUISITOS TÉCNICOS:

1. La Escuela Naval, requiere la adquisición de “ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PARA CONFECCIÓN DE TRAMOYAS CADETES” para Departamento de Ejecutivo según siguiente detalle:

Nº	ARTÍCULO	U/E	CANTIDAD
1.-	MAQUINA DE HUMO COMPACTA 400 WATS, SEGÚN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO ADJUNTO.	NR	2
2.-	TIRAS ROJAS LED 10 MTS, SEGÚN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO ADJUNTO.	NR	1
3.-	LINTERNA FOCO LARGO ALCANCE MAXWELL O EQUIVALENTE TÉCNICO, RECARGABLE USB MAS TRIPODE, SEGÚN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO ADJUNTO.	NR	1
4.-	CINTA DE LUCES LED COLORES CON CONTROL REMOTO, SEGÚN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO ADJUNTO.	NR	2
5.-	FOCOS ESTROBOSCÓPICOS ROJOS, SEGÚN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO ADJUNTO.	NR	5
6.-	FOCOS UV, DE LUZ NEGRA SEGÚN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO ADJUNTO.	NR	1
7.-	LÁMPARA LED NEGRA DE PARED, SEGÚN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO ADJUNTO. (8 ÍTEMS).	NR	2

- Indicar plazo de entrega de productos.
- Traslado a nuestras dependencias debe ser incluido dentro de la cotización.
- **Considerar completar y adjuntar anexo Técnico - Económico y cotización formal con su respectiva descripción, que cumpla con lo solicitado.**
- Proveedor que no considere plazo de entrega, se asumirá el plazo máximo indicado por esta Escuela Naval.
- Oferente deberá cotizar la totalidad de los productos de lo contrario no se considerará oferta.
- Productos deben ser cotizados con IVA incluido

II. REQUISITOS CONTRACTUALES:

1. Las cotizaciones ingresadas a través de la Plataforma Mercado Público, deben ser coincidentes con el anexo ingresado por parte de los oferentes (si se hubiese solicitado) y debe tener una valides mínima de 30 días, de no ser así, las ofertas recibidas serán desestimadas.
2. Las únicas ofertas válidas serán las presentadas a través de la Plataforma Mercado Público, no se aceptarán ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estos Términos de Referencia. Será responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus ofertas.

3. Los oferentes participantes podrán efectuar consultas al proceso de cotización y a los Términos de Referencia hasta 24 horas antes de la fecha de cierre de recepción de ofertas mediante correo electrónico indicado en la Plataforma.
4. Las ofertas recibidas serán evaluadas mediante un cuadro comparativo el que será publicado en los anexos ingresados en Orden de Compra que se emita.
5. La adjudicación de la presente Compra Ágil se formalizará mediante la emisión de la Orden de Compra y aceptación por parte del proveedor, considerando la Orden de Compra como contrato entre las partes, la cual, incorpora las normas establecidas en los presentes Términos de Referencia, aun cuando no se mencionen expresamente en el documento indicado. Una vez enviada la orden de compra, proveedor adjudicado tendrá 48 horas para aceptarla, de lo contrario, se podrá cancelar la orden de compra y realizar un nuevo proceso. **La orden de compra debe ser Aceptada objeto cerrar el ciclo de la adquisición, de no ser así, no se podrá realizar el pago correspondiente.**
6. La empresa adjudicada, se compromete mediante la cotización enviada a través de la plataforma Mercado Público, a entregar los bienes y/o servicios en los plazos de entrega señalados en dicha cotización.
7. El Bien y/o Servicio adquirido, se considerarán recibidos oficialmente una vez que el Comité respectivo, a nombre de la Escuela Naval, levante el Acta de Recepción conforme, en cuanto a la calidad, cantidad y normas exigidas.
8. La Comisión de Recepción, estará facultada para rechazar los Bienes y/o Servicios contratados, si éstos o alguno de ellos no cumplen con la especificación técnica, por deterioro u otra causal que no cumpla con lo requerido u ofertado por el Proveedor, éste último tendrá un plazo de máximo de diez (10) días para corregir observaciones o entregar un nuevo Bien y/o Servicio. Se entenderá que existe rechazo, cuando éste no cumpla con al menos el 80% de las Especificaciones Técnicas de lo adjudicado. Si el Proveedor no cumple lo indicado en este párrafo dentro del plazo señalado, la Escuela Naval, aplicará las multas correspondientes.
9. La Escuela Naval tendrá un plazo máximo, para efectuar el procedimiento de recepción, de cinco (05) días hábiles; al término de éste comenzarán a regir los días de plazo máximo para el pago de la factura. A su vez, si transcurrido este período de cinco (05) días hábiles, no se ha recibido la respectiva factura (correctamente emitida y sin errores de ningún tipo); el plazo para pago será desde la recepción conforme del mencionado documento tributario.
10. En caso de que se emita una Factura Electrónica por el Bien y/o Servicio adjudicado antes de la recepción en el lugar y forma detallada en la Orden de Compra, ésta será rechazada por el Sistema dentro de los 8 días corridos desde su emisión.
11. En caso de atraso o rechazo en la entrega, la Escuela Naval sancionará al Proveedor con multas, calculadas sobre el valor neto de los bienes y/o servicios no entregados, rechazados o atrasados, las cuales se aplicarán por cada día hábil de atraso, y se calcularán de acuerdo a lo siguiente:

Nº	TRAMO DE MONTOS VALOR TOTAL NETO ADJUDICADO			% DE MULTA POR DÍA DE ATRASO
1	-	A	\$ 500.000	2%
2	\$ 500.001	A	\$ 1.00.000	1.5%
3	\$ 1.000.001	A	100 UTM	0.9%

12. El pago de la Multa deberá efectuarse a través de una transferencia electrónica efectuada a la “DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DE LA ARMADA”, R.U.T. 61.966.700-K, Cuenta Corriente N° 23909230314, del Banco del Estado de Chile y comunicada al siguiente correo electrónico facturas.enap@armada.cl , o mediante vale a la vista emitido a nombre de la “DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DE LA ARMADA”, R.U.T. 61.966.700-K y entregado en el Departamento de Adquisiciones de la Escuela Naval “Arturo Prat”, ubicada en Francisco González de Hontaneda 11, Playa Ancha, Valparaíso.
13. El porcentaje de multa será aplicable a las cantidades que se entreguen atrasadas respecto del plazo de entrega establecido en la Orden de Compra con un tope de diez (10) días hábiles.
14. Si existe atraso superior a 10 (diez) días en la entrega en la Escuela Naval "Arturo Prat", se entenderá que existe incumplimiento total del proveedor, en este caso la Escuela Naval podrá desistir y dejar sin efecto la Orden de Compra o el Contrato por los Bienes o Servicios adjudicados.
15. Se entenderá por atraso en la entrega, el tiempo transcurrido en días hábiles desde la fecha de entrega fijada en la Orden de Compra, hasta la fecha de recepción de los Bienes o Servicios contratados en la Escuela Naval “Arturo Prat” o en otro lugar que se indique expresamente.
16. Los plazos para las entregas comenzarán a correr desde la aceptación de la respectiva Orden de Compra. Para los casos que el Proveedor no hubiese aceptado la Orden de Compra a través de la plataforma www.mercadopublico.cl, y sin embargo haya entregado total, parcialmente o bien ninguno de los productos o servicios requeridos, se considerará que el plazo de entrega comenzó al segundo día hábil de emitida la Orden de Compra.
17. Para la aplicación de las multas mencionadas, la Escuela Naval “Arturo Prat”, notificará al adjudicatario a través de carta certificada, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa a pagar.
18. Todas las notificaciones que se realicen mediante carta certificada, se entenderán practicadas a contar del tercer día hábil siguiente a su recepción en la oficina de Correos que corresponda. Además, se enviarán a través de correo electrónico inscrito en el registro del Portal Chileproveedores.
19. A contar de la notificación de la comunicación precedente, el Proveedor tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles para efectuar sus descargos con los recursos administrativos correspondientes, acompañando todos los antecedentes estime pertinentes. Vencido el plazo sin presentar descargos, la Escuela Naval “Arturo Prat”, dictará la respectiva Resolución aplicando la multa. Si el adjudicatario hubiera presentado sus argumentos en el tiempo y forma, la Escuela Naval tendrá un plazo de diez (10) días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazar o acoger, total o parcial, lo que se determinará mediante Resolución Fundada y se notificará al Proveedor a través de carta certificada. Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día hábil siguiente a su recepción en la oficina de Correos que corresponda.

20. El pago se efectuará exclusivamente con la emisión de la factura electrónica en formato "xml" a nombre de la Escuela Naval "Arturo Prat", la no presentación de la factura electrónica en el formato señalado implicará su no aceptación y rechazo dentro del plazo legal.
21. La Escuela Naval pagará en un plazo máximo de treinta (30) días siguientes a la recepción de la factura, en la forma y condición señalada en el inciso anterior.
22. El pago se efectuará mediante cheque nominativo, depósito en cuenta corriente Bancaria o Vale Vista emitido por un Banco Nacional, a nombre del Proveedor, una vez que se tenga la conformidad de la recepción de los artículos por la Comisión de Reconocimiento y Recepción de la Escuela Naval "Arturo Prat", previa presentación de la factura debidamente legalizada a nombre de la Escuela Naval "Arturo Prat", Rut. 61.102.010-4.
23. Todos los gastos necesarios para el despacho y entrega de los bienes y/o servicios serán de cargo exclusivo del proveedor.
24. En caso de cederse el pago de dicho documento a algún Factoring, el proveedor deberá obligatoriamente solicitar a la empresa factoring el envío de certificado emitido por el S.I.I. de la cesión del crédito, la Escuela Naval "Arturo Prat" no aceptará responsabilidad alguna en caso de no cumplimiento de esta normativa.
25. Todas las ofertas deben indicar plazo de entrega del bien o servicio. Esta información debe ser entregada en días Hábiles, considerando lo siguiente:
 - a. Lugar de Entrega: Av. Francisco González de Hontaneda N°11, Playa Ancha, Valparaíso.
 - b. Horarios de recepción: 09:00 A 12:00 HRS. y 14:30 A 16:00 HRS.